



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 5. SITZUNG DES BAU-, PLANUNGS- UND UMWELTAUSSCHUSSES

Sitzungsdatum:	Donnerstag, 17.12.2020
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	in der Stadthalle, Breitenbergstr. 18

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Ausschussmitglieder

Altenbeck, Evelin
Beibl, Verena
Beubl, Gerhard
John, Stefan
Kieninger, Ludwig
Linz, Karin
Reif, Hans
Tristl, Manfred
Wittmann, Thomas

ab 19.45 Uhr

Ortssprecher

Huber, Lorenz

Schriftführerin

Kühner, Erika

Verwaltung

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

Gäste

Kästl, Jörg	ab 19.10 Uhr
Pschorr, Martin	
Wagner, Alfred	
Welter, Gerhard-Michael	ab 19.10 Uhr

Abwesende und entschuldigte Personen:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1** Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2** Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR
- 3** Genehmigung der Niederschrift der Bauausschuss-Sitzung vom 09.11.2020 (öffentlicher Sitzungsteil)
- 4** Baugesuche und Anträge
- 4.1** Vorbescheid - Neubau einer landwirtschaftl. Lagerhalle für Waldarbeitsgeräte mit Hackschnitzzellager in Kirchamper 8, Moosburg **2020/0271**
Vorlage: 2020/0271
- 4.2** Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Garagen und Stellplätzen; Abbruch von Fertiggaragen a.d. Banatstr. 25, Moosburg **2020/0272**
Vorlage: 2020/0272
- 4.3** Vorbescheid - Abbruch und Neubau eines Wohnhauses mit Nebengebäuden am Kanal 7, Moosburg-Aich **2020/0274**
Vorlage: 2020/0274
- 4.4** Umbau u. Sanierung des besteh. Wohn- u. Geschäftshauses mit 1 Gewerbeeinheit und 4 Wohneinh. a.d. Herrnstr. 2, Moosburg **2020/0290**
Vorlage: 2020/0290
- 4.5** Tektur zum Vorbescheid - Neubau eines Apartmenthotels, Büros und Läden und einer Tiefgarage a.d. Neuen Industriestr. 8, Moosburg **2020/0372**
Vorlage: 2020/0372
- 4.6** Vorbescheid - Errichtung von 2 Doppelhäusern mit je 1 Wohneinh. a.d. Landshuter Str. 195, Moosburg **2020/0378**
Vorlage: 2020/0378
- 4.7** Vorbescheid - Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 2 Wohneinh. a.d. Venusstr. 10, Moosburg; Anhörung wegen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens durch das Landratsamt Freising **2020/0382**
Vorlage: 2020/0382
- 5** Anfragen und Sonstiges

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 5. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses fest.

StR John informiert, dass StR Wittmann etwas später zur Sitzung kommen werde.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR

3 Genehmigung der Niederschrift der Bauausschuss-Sitzung vom 09.11.2020 (öffentlicher Sitzungsteil)

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt den öffentl. Teil der Niederschrift der Bauausschuss-Sitzung vom 09.11.2020 zur Kenntnis und genehmigt diese.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4 Baugesuche und Anträge

4.1 Vorbescheid - Neubau einer landwirtschaftl. Lagerhalle für Waldarbeitsgeräte mit Hackschnitzellager in Kirchamper 8, Moosburg

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4.2 Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Garagen und Stellplätzen; Abbruch von Fertiggaragen a.d. Banatstr. 25, Moosburg

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen und stimmt den erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4.3 Vorbescheid - Abbruch und Neubau eines Wohnhauses mit Nebengebäuden am Kanal 7, Moosburg-Aich

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4.4 Umbau u. Sanierung des besteh. Wohn- u. Geschäftshauses mit 1 Gewerbeeinheit und 4 Wohneinh. a.d. Herrnstr. 2, Moosburg

Beschluss:

Der Bauausschuss **verweigert** zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen, da die für die geplanten Nutzungen erforderlichen Stellplätze nicht nachgewiesen werden können.

Der Bauausschuss stellt dazu fest, dass als Bestandschutz für das Objekt eine GE-Einheit und 2 Wohneinheiten anerkannt werden.

Abgelehnt Ja: 11 Nein: 0

4.5 Tektur zum Vorbescheid - Neubau eines Apartmenthotels, Büros und Läden und einer Tiefgarage a.d. Neuen Industriestr. 8, Moosburg

Beschluss:

Der Bauausschuss **verweigert** zur beantragten Nutzung als Apartmenthotel gemäß der vorgelegten Betriebsbeschreibung und vorgestelltem Nutzungskonzept vom 27.11.2020 das gemeindliche Einvernehmen, da die geplante Nutzung nicht den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans entspricht.

Abgelehnt Ja: 8 Nein: 3

4.6 Vorbescheid - Errichtung von 2 Doppelhäusern mit je 1 Wohneinh. a.d. Landshuter Str. 195, Moosburg

Beschluss 1:

Der Bauausschuss **verweigert** zum beantragten Bau von zwei Doppelhäusern 9 m x 16 m in der Bauweise E + 1 + D (Variante 1) das gemeindliche Einvernehmen. Die beantragte Bauweise

E + 1 + D fügt sich nicht in die nähere Umgebung ein, diese ist geprägt von Wohngebäuden in der Bauart E + D.

Abgelehnt Ja: 11 Nein: 0

Beschluss 2:

Der Bauausschuss **verweigert** zum beantragten Bau von zwei Doppelhäusern 12 m x 18 m bzw. 16 m in der Bauweise E + D (Variante 2) das gemeindliche Einvernehmen. Das Maß der baulichen Nutzung und die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, fügen sich nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein.

Abgelehnt **Ja: 11 Nein: 0**

Mehrfachbeschluss

4.7	Vorbescheid - Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 2 Wohneinh. a.d. Venusstr. 10, Moosburg; Anhörung wegen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens durch das Landratsamt Freising
------------	---

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen **Ja: 6 Nein: 5**

Erster Bürgermeister Dollinger bittet nunmehr den Bauausschuss über den Antrag vom 14.12.2020 von Bündnis 90/DIE GRÜNEN zwecks Aufstellung eines Bebauungsplans gem. § 2 und § 13 BauGB für den Bereich zwischen Bahn, Westerbergstraße u. Georg-Schweiger-Straße abzustimmen.

Beschluss:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die Aufstellung eines Bebauungsplans gem. § 2 und § 13 BauGB für den Bereich zwischen Bahn, Westerbergstraße und Georg-Schweiger-Straße zu beschließen.

Beschlossen **Ja: 7 Nein: 4**

Mehrfachbeschluss

5	Anfragen und Sonstiges
----------	-------------------------------

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 5. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Abteilungsleitung

Erika Kühner
Schriftführung